

Vaterschaftsanerkennung auf leibliche Väter beschränken Männer verhelfen zugewanderten Müttern und ihren Babys zum deutschen Pass so wie ein eingebürgerter Ko....

Vaterschaftsanerkennung auf leibliche Väter beschränken ; Männer verhelfen zugewanderten Müttern und ihren Babys zum deutschen Pass so wie ein eingebürgerter Kongoleser, der 47 Kinder anerkannte. Schwarz-Rot will die Masche per Gesetz bekämpfen

Die Welt

Mittwoch 24. Dezember 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 249

Length: 1268 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Seitdem Männer in der Bundesrepublik die Vaterschaft für Kinder anerkennen dürfen, die nicht ihre eigenen sind, wird dies von einigen Migranten ausgenutzt. Vor allem auf die Tour, dass frisch eingereiste Frauen ohne Aufenthaltsrecht eine Partnerschaft mit einem hier rechtmäßig lebenden oder schon eingebürgerten Zuwanderer vortäuschen und dieser ihr Neugeborenes als sein nicht-leibliches Kind anerkennt.

Damit erhält das Kind ein Aufenthaltsrecht oder sogar die Staatsbürgerschaft und daraus abgeleitet bekommt dann auch die Mutter diese Vorteile. Der Vater wiederum erhält dafür eine geldwerte Aufmerksamkeit der Mutter oder der hinter ihr stehenden Vermittlungsorganisation. Weil die Väter in der Regel zu wenig verdienen, um ihren Unterhaltungspflichten nachzukommen, übernimmt diese dann der Staat. Ein bekanntes Beispiel dieser Masche lieferte Mr. Cash Money, ein eingebürgerter Nigerianer: Er erkannte für 24 Kinder verschiedener Migrantinnen die Vaterschaft an.

Die Folgekosten für die Sozialversorgung der ausländischen Mütter und ihrer Kinder, die durch den Vaterschaftsmissbrauch ein Aufenthaltsrecht erhielten, schätzen Ermittler auf ungefähr 1,5 Millionen Euro jährlich. Die für den Fall zuständige Bezirksregierung Arnsberg teilt WELT mit: Die genauen Kosten kann man nicht ermitteln die geschätzte Größenordnung dürfte aber korrekt sein. Nun erfuhr WELT aus Sicherheitskreisen, dass in Hannover ein Betrüger lebt, der mit seinen Scheinvaterschaften selbst Mr. Cash Money in den Schatten stellt: Einem aus dem Kongo stammenden und 2007 eingebürgerten Mann gelang es, für 47 nicht-leibliche Kinder die Vaterschaft anzuerkennen. Die Stadt Hannover bestätigt auf WELT-Anfrage, es sei ein aus einem afrikanischen Land stammender Deutscher in Hannover gemeldet, von dem uns aktuell genau 47 erfolgreiche (plus eine versuchte) Vaterschaftsanerkennungen bekannt sind. Davon sei allerdings nur ein geringer Teil sechs Fälle der Anerkennungen vom Standesamt der Landeshauptstadt Hannover beurkundet worden.

Vaterschaftsanerkennung auf leibliche Väter beschränken Männer verhelfen zugewanderten Müttern und ihren Babys zum deutschen Pass so wie ein eingebürgerter Ko....

Die sechs Vaterschaften in Hannover seien alle vor 2018 eingetragen worden. Damals war rechtlich ein strengeres Verfahren bei konkreten Anhaltspunkten einer missbräuchlichen Anerkennung der Vaterschaft eingeführt worden. Um die Betrugsmasche einzudämmen, unternimmt die schwarz-rote Regierung nun einen neuen Anlauf. Einen Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett in der vergangenen Woche beschlossen. Vor allem sollen künftig immer die Ausländerbehörden mitentscheiden, sobald bei einer Vaterschaftsanerkennung nicht-leiblicher Kinder einer der Beteiligten kein Bleiberecht hat. Doch der Experte auf diesem Gebiet, Rechtswissenschaftler Harald Dörig, sieht derart erhebliche Schwächen in dem Gesetzentwurf, dass er in einer Stellungnahme eindringlich davor warnt, ihn in dieser Form im Bundestag zu verabschieden.

Der Jura-Professor urteilt darin: Treten die (unten beschriebenen) Normen in Kraft, kann der mit dem Gesetzentwurf verfolgte Zweck, missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen zurückzudrängen, nicht erreicht werden. Bei derart laxen Missbrauchstatbeständen solle man die Ausländerbehörden nicht mit umfangreichen Prüfungen belasten, sondern die Vaterschaftsanerkennung auf leibliche Väter beschränken. Nicht-leibliche Väter könnten Kinder im Wege der Adoption in ihre Familiengemeinschaft eingliedern. Das Adoptionsverfahren gewährleiste eine deutlich höhere Kontrolldichte als das hier vorgelegte Gesetzesvorhaben.

Dörigs hartes Urteil bezieht sich vor allem auf drei Kritikpunkte. Obwohl richtigerweise künftig die Ausländerbehörden zustimmen müssen, enthalte der Gesetzentwurf missbrauchsanfällige Kriterien, die zu einer Zustimmung führen sollen. Erstens: So soll künftig vermutet werden, dass die Anerkennung der Vaterschaft nicht missbräuchlich ist, wenn der Anerkennende zum Zeitpunkt des Antrags auf Zustimmung über mindestens sechs Monate regelmäßig Umgang mit dem Kind oder der werdenden Mutter hatte und nach den Umständen des Einzelfalls zu erwarten ist, dass der Umgang auch in Zukunft beabsichtigt ist. Dies geht aus Paragraph 85b Aufenthaltsgesetz im Entwurf hervor.

Dörig kritisiert, dass laut der Gesetzesbegründung der Umgang in unterschiedlicher Weise, etwa durch persönliche Begegnungen, Videoanrufe, Telefonate, Briefwechsel und andere Kontakte über soziale Medien, stattfinden dürfe. Der ehemalige Bundesverwaltungsrichter fordert: Dieser Vermutungstatbestand sollte gestrichen werden, hilfsweise sollte die Mindestdauer des Umgangs auf zwei Jahre verlängert werden. Ob ein solcher Umgang regelmäßig über den genannten Zeitraum stattgefunden hat, ist für die ohnehin stark belasteten Ausländerbehörden mit vertretbarem Aufwand nicht zu klären.

Diese seien vor allem auf die Angaben der an einer Anerkennung interessierten Mutter und des anerkennenden Mannes angewiesen. Dessen ungeachtet erscheine es fragwürdig, ob eine enge sozial-familiäre Beziehung mit einem Kleinkind über Videoanrufe, Telefonate oder soziale Medien aufgebaut werden könne. Dörigs zweite Hauptkritik zielt darauf, dass die Ausländerbehörden laut dem Kabinettsentwurf eine Vaterschaftsanerkennung schon dann als nicht missbräuchlich einstufen sollen, wenn Mutter und Vater belegen können, dass sie zum Zeitpunkt des Antrags auf Zustimmung seit mindestens sechs Monaten in einem gemeinsamen Haushalt wohnen (Paragraph 85b im Entwurf). Der Professor warnt: Dieser Vermutungstatbestand konterkariert das gesamte Bemühen um eine Verbesserung der Missbrauchsabwehr.

Missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen würden typischerweise von Organisationen vermittelt. Die Schlepper hätten das Erfordernis eines gemeinsamen sechsmonatigen Wohnsitzes, wie aus Kreisen von Ausländerbehörden zu vernehmen ist, bereits in ihre Vermittlungspakete eingepreist. Laut dem schwarz-roten Gesetzentwurf genüge bereits eine bloße Begegnungsgemeinschaft im Sinne einer Trennung von Tisch und Bett, um die Vermutung fehlenden Missbrauchs zu begründen. Dieser Vermutungstatbestand solle gestrichen werden, fordert der Jurist. Hilfsweise solle die Mindestdauer des Bestands eines gemeinsamen Haushalts auf zwei Jahre verlängert werden.

Drittens kritisiert Dörig, dass laut dem Regierungsentwurf die Zustimmung zur Anerkennung einer Vaterschaft als erteilt gelten solle, wenn die Ausländerbehörde nicht binnen vier Monaten nach Eingang des Antrags entschieden hat. Angesichts der von der Ausländerbehörde vorzunehmenden vielfach aufwendigen Ermittlungen erscheint ihm der Eintritt der Zustimmungsfiktion zu knapp bemessen. Ein anderes zentrales Problem wird mit dem Gesetzentwurf aber behoben: Denn was ist eigentlich mit den vielen Fällen, in denen nachträglich herauskommt, dass die Vaterschaftsanerkennung nur ein Betrug war? Künftig kann eine missbräuchliche

Vaterschaftsanerkennung auf leibliche Väter beschränken Männer verhelfen zugewanderten Müttern und ihren Babys zum deutschen Pass so wie ein eingebürgerter Ko....

Vaterschaftsanerkennung fünf Jahre lang zurückgenommen werden, wenn die Zustimmung der Ausländerbehörde durch arglistige Täuschung, durch Drohung oder Bestechung oder durch vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist (Paragraf 85d im Entwurf). Die Frist läuft ab der Eintragung der Vaterschaft ins Personenstandsregister.

Kritikwürdig an dieser Neuregelung ist aus Dörigs Sicht lediglich, dass die Frist auf zwei Jahre für solche Kinder verkürzt werden soll, die zum Zeitpunkt der Eintragung der Vaterschaft das fünfte Lebensjahr vollendet und die deutsche Staatsangehörigkeit vom anerkennenden Vater erworben haben. Wenn Anfang kommenden Jahres der Bundestag über den Regierungsentwurf berät, wird sich zeigen, ob der eine oder andere Schwachpunkt noch behoben wird.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Die Anerkennung nicht-leiblicher Kinder bietet diesen und ihren Müttern einen Weg zur Staatsbürgerschaft und dem Vater eine finanzielle Gegenleistung (Symbolfoto)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: RECHTLICHE VATERSCHAFT (91%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (90%); ELTERNCHAFT (90%); PÄSSE & VISA (90%); BEWILLIGUNGEN (89%); GESETZGEBUNG (89%); NEGATIVE NACHRICHTEN (88%); REGIERUNGSKABINETTS (78%); ADOPTION (76%); GESETZGEBUNGSORGANE (74%); DEUTSCHER BUNDESTAG (73%); NEGATIVE NACHRICHTEN (88%); ADOPTION (89%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (90%); PÄSSE & VISA (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); RECHTLICHE VATERSCHAFT (92%); REGIERUNGSKABINETTS (78%); ELTERNCHAFT (91%); DEUTSCHER BUNDESTAG (73%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (90%); GESETZGEBUNG (89%); BEWILLIGUNGEN (89%); GESETZGEBUNGSORGANE (74%)

Industry: PÄSSE & VISA (90%)

Geographic: HANNOVER, DEUTSCHLAND (90%); HANNOVER, DEUTSCHLAND (90%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (90%); ZENTRALAFRIKA (79%); ZENTRALAFRIKA (79%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (87%); AFRIKA (79%); DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO (70%); AFRIKA (79%); DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO (70%)

Vaterschaftsanerkennung auf leibliche Väter beschränken Männer verhelfen zugewanderten Müttern und ihren Babys zum deutschen Pass so wie ein eingebürgerter Ko....

Load-Date: December 23, 2025

End of Document